

1500225-14.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... destaca-se que o réu negou a prática do tráfico na duas fases da persecução penal (fl.04), apresentando versão idêntica e verossímil.

Por sua vez, o policial militar inquirido confirmou que Junio declarou ser usuário e que apenas 02 porções de maconha foram encontradas com ele, sendo que nenhum outro petrecho normalmente utilizado no tráfico de drogas foi localizado a fim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1500225-14.2022.8.26.0603

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIO VICENTE GANDOLFI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

JUNIO VICENTE GANDOLFI, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque segundo a denúncia, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta de 11h30min, na Avenida Vitória Régia, nº 86, nesta cidade e Comarca de Birigui, trazia consigo e transportou 219,07g (duzentos e dezenove gramas e sete centigramas) de maconha, distribuídos em 12 (doze) porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e citado, apresentando defesa prévia às fls. 141/153. A denúncia foi recebida às fls. 183/185.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns, interrogando-se posteriormente, o réu (fls. 222/223).

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência parcial da acusação, requerendo a desclassificação da conduta do réu

para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, com a aplicação de pena de advertência.

No mesmo sentido foram as alegações da defesa, reiterando também a preliminar arguida na defesa prévia (fls. 222/223).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, afasto a preliminar arguida pela Defesa.

Com efeito, a denúncia veio acompanhada de indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade delitiva, a demonstrar a presença de justa causa e justificar a deflagração da persecutio criminis.

De outro lado, a peça acusatória preenche todos os requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, eis que houve clara descrição dos fatos correspondentes à respectiva infração penal, com individualização da conduta do réu, constando a classificação jurídica dos delitos.

Vê-se, portanto, que há justa causa para a persecução penal, não havendo que se falar em rejeição da denúncia.

No mérito, o pedido deduzido na presente ação penal é parcialmente procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução processual penal, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fl. 16, auto de depósito de fl. 17, laudo de constatação prévia de entorpecente de fl. 21, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 204/206, bem como pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, restou indubitosa. Nada obstante, razão assiste às partes quanto à desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Vejamos.

Interrogado em juízo, Junio afirmou que no dia dos fatos estava no local para comprar drogas para consumo próprio, tendo efetuado a compra de 02 porções de maconha correspondentes a 70g, momento em que visualizou a presença dos policiais militares e empreendeu fuga em sua motocicleta em razão de estar em livramento condicional. Declarou que tentou jogar as porções da droga pelo caminho, mas não conseguiu.

Segundo o interrogado, durante a abordagem esclareceu aos policiais que era apenas usuário, apontando inclusive o local onde havia comprado os entorpecentes. Esclareceu ter comprado as drogas pelo valor de R\$ 130,00 (centro e trinta reais) com o dinheiro que recebeu do auxílio bolsa-família, restando o valor apreendido de R\$ 90,00 (noventa reais). Afirmou, ainda, que ao chegar à delegacia, um policial militar lhe apresentou diversas porções de drogas em embalagens distintas, que resultaram em aproximadamente 200g, sendo imputadas a ele.

A testemunha Marcelo Alberto dos Santos, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, realizavam operação no local, conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, quando avistaram Junio parado em uma motocicleta, sendo que ao perceber que seria abordado, Junio empreendeu fuga. Enquanto trafegava, o réu tirou objetos do bolso, descartando-os.

Durante a abordagem, foram encontradas na posse do réu 02 porções de maconha em tamanhos variados e a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais). Indagado, Junio confirmou ter descartado algumas porções de droga durante o trajeto, tendo sido algumas localizadas pela polícia militar e sendo idênticas às encontradas com o

acusado. O depoente declarou que ao ser questionado sobre as drogas, Junio afirmou ser apenas usuário. No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Everton Barbosa, policial militar.

Pois bem. Conforme se extrai do acervo probatório, as substâncias entorpecentes apreendidas em poder do acusado, sem qualquer outro elemento de prova, não evidenciam a finalidade mercantil das drogas.

Inicialmente, destaca-se que o réu negou a prática do tráfico na duas fases da persecução penal (fl.04), apresentando versão idêntica e verossímil.

Por sua vez, o policial militar inquirido confirmou que Junio declarou ser usuário e que apenas 02 porções de maconha foram encontradas com ele, sendo que nenhum outro petrecho normalmente utilizado no tráfico de drogas foi localizado a fim de confirmar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.

De outro lado, em que pese à presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelos milicianos, vê-se que o conjunto probatório não demonstra, com efetiva segurança, que as demais porções de maconha (10) localizadas nas proximidades do local onde ocorreu a perseguição pertenciam ao réu ou que tinham como destino a mercancia.

Nesse raciocínio, ante a inexistência de maiores elementos de prova nos autos demonstrando a narcotraficância, outro caminho não resta que não a desclassificação da imputação originária para o delito tipificado no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Neste sentido a jurisprudência: "Tóxico - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Admissibilidade - Ausência de provas da mercancia ou de entrega efetiva da droga a terceiros - Apreensão de quantidade ínfima de entorpecente - Impossibilidade de condenação com base em meras presunções - Decisão mantida - Recurso não provido. Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo." (Apelação Criminal n. 182.351-3 - Poá - 2ª Câmara Criminal - Relator: Devienne Ferraz - 26.06.95 - V.U.).

Operada a desclassificação, passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, observo que o réu ostenta maus antecedentes (Processo nº 0000264-73.2006.8.26.0077, 0002152-04.2011.8.26.0077, 0003882-84.2010.8.26.0077, 0006500-65.2011.8.26.0077 e 0012346-73.2005.8.26.0077 - fls. 161/166). Assim, fixo a pena-base em 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade.

Na segunda fase da dosimetria, não se pode ignorar que o réu confessou a prática do crime. Contudo, presente a agravante da reincidência, consoante se verifica à fl. 70 (Processo nº 0003058-91.2011.8.26.0077). Assim, ficam as circunstâncias em questão compensadas entre si, mantendo-se a pena inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, de modo que torno definitiva a pena em 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal, desclassificando a imputação original, pelo que CONDENO JUNIO VICENTE GANDOLFI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, inciso II, c.c §4º, da Lei n. 11.343/2006, a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses.

Expeça-se imediatamente alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Em razão da desclassificação levada a efeito, defiro a restituição do dinheiro, do aparelho celular e da motocicleta apreendidos (cf. fls. 16).

Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos, caso essa providência não tenha sido adotada.

Condeno o réu no pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente decisão, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

P.R.I.

Birigui, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA